

시정 요구 / 개선 요구

1. 제 목: 매각재산의 권리이전 절차 완료 통지 불철저
2. 소관부점: 경남지역본부, 서울동부지역본부, 경기지역본부
조세채권관리처
3. 내 용:

가. 업무개요

경남지역본부, 서울동부지역본부, 경기지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제11호에 따라 정부위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 채납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있으며

조세채권관리처는 같은 세칙 제19조 제1호 및 제6호에 따라 압류재산 매각대행업무 총괄 및 전략기획과 이에 대한 관련 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

국세청 「압류재산매각대행업무처리요령」 제4조 제1항에 따르면 한국자산관리공사는 매각재산에 대하여 채납자가 권리이전의 절차를 밟지 아니한 경우 공사는 채납자를 대신하여 그 절차를 밟도록 되어 있으며

같은 요령, 조 제5항에 따르면 제1항에 의하여 한국자산관리공사가 대신하여 매각재산의 권리이전 절차를 완료한 때에는 세무서장에게

그 사실을 통지하도록 되어 있다.¹⁾

위 요령 내용은 2015년 감사원 감사²⁾ 시 개선요구 사항으로 국세청 전산시스템상 공매로 매각된 압류재산이 그대로 압류재산으로 관리되고 있어 이에 대한 개선을 반영한 것으로 세무서장에게 매각 압류재산에 대한 권리이전 사실을 적기에 알려 매각된 재산의 공매의뢰를 방지하도록 전산시스템 상 즉시 압류해제 처리하는데 그 목적이 있었고

이에 따라 공사는 ‘공매대행 종결 통보’ 문서를 발송하여 위임기관에 권리이전 완료 사실을 알리고 있었다.

따라서 공사는 세무서장이 매각재산에 대한 압류해제 등의 관리를 적절하게 할 수 있도록 매각재산의 권리이전 절차가 완료된 때에는 적기에 그 사실을 통지하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간(배분기일 기준) 동안 경남지역본부 등 12개 지역본부 소관 압류재산에 대하여 공매대행 종결 통보 실태를 점검한 결과

2020. 8. 20. ◎◎세무서로부터 수입한 경남지역본부 소관 체납자 △△△의 압류재산(XXXX-XXXXX-XXX) ‘기재 생략’의 경우³⁾ 2021. 11. 10. 공사가 소유권이전필증(등기부등본상 권리이전일: 2021. 11. 8.)을 접수하여 권리이전 절차가 완료된 사실을 알았는데도 336일이 지난 2022. 10. 13. 공매대행 종결 통보하였고

1) 「압류재산 매각대행업무요강」 제16조 제1항 및 제8항에도 적시

2) 2015년 12월 ‘취약 세무분야 관리실태’ 감사원 감사

3) 매수인 2021. 10. 14 잔대금 입금 후 2021. 11. 4. 소유권이전 등기 촉탁 신청

2020. 11. 13. ○○세무서로부터 수입한 경남지역본부 소관 체납자 ○○○○의 압류재산(XXXX-XXXXX-XXX) ‘기재 생략’의 경우⁴⁾ 2021. 8. 3. 공사가 소유권이전필증(등기부등본상 권리이전일: 2021. 7. 30.)을 접수하였는데도 감사일 현재까지 공매대행 종결통보를 하지 않는 등

[표 7]과 같이 경남지역본부는 매각된 압류재산에 대하여 권리이전 및 배분 절차까지 완료되었는데도 공매종결 통보를 하지 않은 ×건이 확인되고, 권리이전 절차 완료 사실을 알게 된 이후부터 공매대행 종결 통보까지 평균 ×일이 소요되는 등

12개 지역본부에서 공매대행 종결 통보를 하지 않은 총 ×건과 권리이전 절차 완료 사실을 알게 된 이후부터 공매대행 종결 통보까지 평균 ×일이 소요되는 것으로 확인되었다.

[표 7] 공매대행 종결 미통보 및 소요기간

(단위: 건, 일)

구분	합계	서울 동부	서울 서부	부산	경기	광주 전남	대전 충남	대구 경북	인천	전북	경남	강원	충북
계	“기재 생략”	“기재 생략”											
미통보													
통보													
평균 소요 기간													

4) 매수인 2021. 7. 26 잔대금 입금 후 2021. 7. 29. 소유권이전 등기 촉탁 신청

한편 [그림 1]과 같이 공사는 조세정리시스템의 ①‘공매대행 종결 통보’ 메뉴에서 조회되는 공매대행 종결 통보 대상에 대하여 결제 후 ②‘공매대행 종결 통보’ 문서를 위임기관에 송부하고 있었는데 다음과 같이 관련 요령과 맞지 않은 사항이 확인되었다

[그림 1] 공매대행 종결통보 및 소유권 이전 메뉴, 종결통보 문서

① 공매대행 종결 통보 메뉴

“기재 생략”

② 공매대행 종결 통보 문서

“기재 생략”

③ 소유권이전 메뉴

“기재 생략”

먼저 세무서의 매각 압류재산에 대한 전산 관리 측면에서 볼 때 매각 압류재산의 권리이전은 잔대금 입금 후에는 어느 때나 가능하므로 잔대금 입금 후 30일 이내에 정해지는 배분기일⁵⁾과는 상관없는데도

[그림 1]의 ①‘공매대행 종결 통보’ 메뉴에서 공매대행 종결 통보 대상으로 조회되기 위해서는 ③‘소유권이전’ 메뉴에서 ‘필증접수일’ 또는 ‘등기필증송부일’의 입력과 배분 후 물건 상태가 종결처리가 되어야 하므로

배분 전에 필증접수일 등이 입력되더라도 공매대행 종결 통보를 할 수 없어 적기에 권리이전 완료 통보를 할 수 없는 구조였고

[그림 1]의 ②‘공매대행 종결 통보’ 문서에서 ④공매대행종결일은 ③‘소유권이전’ 메뉴의 ‘필증접수일’과 ‘등기필증송부일’ 중 늦은 날을 반영⁶⁾하고 있고 실제 등기부등본상 권리이전일 입력란은 없어 정확한 권리이전일을 제공하지 못하여 체납액의 시효관리⁷⁾에 영향을 줄 수 있는 것으로 확인되었다.

따라서 요령에서 정하는 내용을 정확하게 반영할 수 있도록 [그림 1]의 ②‘공매대행 종결 통보’ 문서 제목을 ‘매각 압류재산 권리이전 절차 완료 통지’로, ②‘공매대행 종결 통보’의 ④공매대행종결일도 ‘권리이전 완료일’로 변경과

5) 위임기관에 배분계산서 문서도 별도 송부하고 있음

6) ①부동산: 필증접수일과 등기필증송부일 중 늦은 날 ②차량: 촉탁일 ③그 외: 배분기일

7) 「국세기본법」 제28조제(소멸시효의 중단과 정지)①제27조에 따른 소멸시효는 다음 각 호의 사유로 중단된다 1. 납부고지 2.독촉 3.교부청구 4.압류

② 제1항에 따라 중단된 소멸시효는 다음 각호의 기간이 지난 때부터 새로 진행한다

1.고지한 납부기간 2. 독촉에 의한 납부기간 3. 교부청구 중의 기간 4. 압류해제까지의 기간

공매대행 종결통보 문서에 참고사항 또는 내용을 추가하여 매각된 압류재산이 권리이전으로 압류가 말소된 사항을 세무서의 전산시스템에 반영하도록 알리는 내용을 기재⁸⁾하는 것도 검토할 필요가 있었다.

또한 업무 방식 개선(안)으로 소유권이전필증 접수 후 승인 업무절차를 만들어

(1안)은 내부결재로 ‘매각 압류재산 권리이전 완료 보고’로 하여 매각된 압류재산이 정당한 매수인에게 소유권이전 되었는지를 확인 하여 내부통제⁹⁾를 강화하고

(2안)은 대외문서(세무서장 앞)로 ‘매각 압류재산 권리이전 절차 완료 통지’로 하여 권리이전 완료 사실을 적기에 통지하고 누락을 방지할 수 있도록 하는 등의 개선방안을 마련할 필요가 있었다.

한편 매각된 압류재산의 권리이전 절차 완료 통지는 국세에 한해서만 실시되고 있었는데 지방세, 공과금, 기타 과태료 등을 부과하는 위임기관도 같은 관리 구조이므로 적극행정의 일환으로 이를 확대하는 것을 검토할 필요가 있었다.

8) 매각 압류재산에 대해 잔대금 완납 시 위임기관에 ‘잔대금 완납’이라는 문서로 위임기관에 알리고 있으며 그 내용에는 “매수대금은 완납 되었으나 소유권이전 되지 않은 체납자 소유의 압류재산에 대해 압류말소로 인한 민원이 발생하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다” 라는 내용을 기재하여 권리이전 되기 전 압류말소로 인한 소유권이전 장애 등의 민원을 예방

9) 등기촉탁서 위조 등으로 정당하게 선정된 매수인이 아닌 제3자로 등기할 경우 매수인이 납부해야 할 취득세 및 양도소득세 등을 회피할 수 있어 이에 대한 통제 및 적발 가능

① 정당처리: 매수인(취득세 납부)→매수인 앞 등기이전→제3자에게 매매
(매수인 양도소득세 납부, 제3자 취득세 납부)

② 부정당 처리: 제3자 앞 등기(매수인 취득세 및 양도소득세 회피 가능)

[소관부점 의견] 경남지역본부, 서울동부지역본부, 경기지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 공매대행 종결 통보 미실시 건에 대하여 조속한 시일 내에 조치하겠다고 하였으며

조세채권관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 매각 재산에 대한 권리이전 절차에 대한 업무처리에 대하여 전반적인 검토를 실시하여 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경남지역본부 본부장, 서울동부지역본부 본부장, 경기지역본부 본부장은 매각재산에 대하여 공매대행 종결 통보를 하지 않은 ×건 (경남: ×건, 서울동부: ×건, 경기: ×건)에 대하여 즉시 조치하고 앞으로 관련 업무를 철저히 하시기 바라며(시정)

* 부적정 건수가 상대적으로 적은 7개 지역본부, 총 ×건은 현지조치함
[서울서부(×), 광주전남(×), 대전충남(×), 대구경북(×), 인천(×), 강원(×), 충북(×)]

조세채권관리처장은 현행 매각재산에 대한 권리이전 절차 완료 통지 업무에 대하여 적기 통지 및 누락 방지 방안을 마련하고, 관련 요령의 취지에 맞게 운영될 수 있도록 해당 업무를 개선하시기 바랍니다.(개선)